

Mustaffa kamal b Basir Ahmad

lwn.

Shahsha Farina bt Mohd Shapie

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel) 30 Ogos 2022 bersamaan 2 Safar 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-041-0074-2022

(Permohonan Interlokutori untuk Menggabungan Kes)

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

1. Kes ini merupakan permohonan Interlokutori pendengaran bagi kes rayuan mut'ah no :10000-016-0114-2021 dan rayuan nafkah iddah no kes :10000-021-0015-2022 dijalankan secara serentak berdasarkan peruntukkan seksyen 244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Setelah kami meneliti Notis dan affidavit permohonan yang difailkan pada 22 Ogos 2022 kami berpuashati membuat dapatan seperti berikut:
 - 2.1 Notis rayuan kes mut'ah telah difailkan pada 26 Oktober 2021 manakala Notis Rayuan bagi nafkah iddah difailkan pada 3 Mac 2022. Pemfailan bagi kedua-dua kes ini menunjukkan tindakan telah diambil pada tarikh yang berbeza.

2.2 Permohonan Interlokutori ini baru sahaja difailkan oleh Pemohon pada 22 Ogos 2022 yang mana menunjukkan tindakan telah diambil pada tempoh yang tidak munasabah. Sewajarnya tindakan untuk permohonan pendengaran menggabungkan kedua-dua kes dibuat dengan lebih awal sejurus Pemohon memfailkan Notis Rayuan Nafkah Iddah pada 3 Mac 2022.

2.3 Kami juga berpuashati bahawa dokumen bagi kes rayuan mut'ah ini telah lengkap dan sedia untuk diberikan tarikh keputusan sedangkan kes rayuan nafkah iddah masih diperingkat pengurusan kes.

2.4 Kami berpendapat bahawa kedua-dua kes ini mempunyai merit kes yang berbeza dan sewajarnya ditimbangkan secara berasingan.

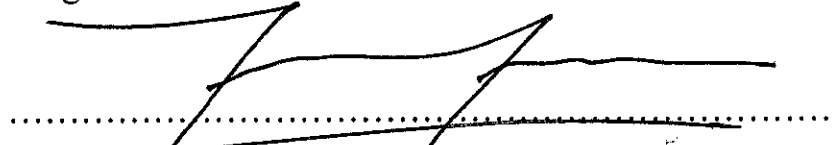
3. Berdasarkan dapatan di atas, kami berpuashati bahawa permohonan ini tidak dapat dipertimbangkan dan kes rayuan mut'ah ditetapkan untuk keputusan pada 1 November 2022 .

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Permohonan Pemohon ditolak.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

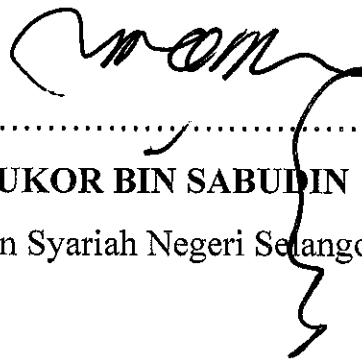
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :



2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

21



3. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

